

5. 압류재산 공매공고 통지 등 사전 검토 불철저

- 「국세징수법」 제68조(공매통지)에 따르면 세무서장¹⁾이 공매공고를 하였을 때에는 체납자, 납세담보물 소유자, 공유자 등에게 그 내용을 통지하도록 되어 있고
 - 「압류재산 매각대행업무 편람」 제6장 공매 공고 중 “6. 서류의 송달”에 따르면 공매 서류의 송달은 세법에 의한 행정처분의 내용을 그 행정처분의 대상자 또는 이해관계자에게 알리기 위하여 그 처분의 내용을 기록한 서류를 법에 정한 절차에 의하여 전달하는 행정관청의 행위로서 그 서류상에 기재된 행정처분의 효력 유무를 좌우하는 중대한 행위라고 되어 있음
- 한편, 같은 법 제67조(공매의 방법과 공고) 제2항 제2호에 따르면 세무서장은 공매를 하려면 공매재산의 명칭, 소재, 수량, 품질, 매각예정가격, 그 밖의 중요한 사항을 공고하도록 되어 있고,
 - 같은 법 제68조의3(공매재산명세서의 작성 및 비치 등) 제2항 제3호 따라 입찰가격을 결정하는데 필요한 자료를 작성 및 비치함으로써 입찰에 참가하려는 자가 열람할 수 있게 하여야 함

1) 「국세징수법」 제61조(공매)에 따르면 세무서장은 압류한 재산의 공매에 전문 지식이 필요하거나 그 밖에 특수한 사정이 있어 직접 공매하기에 적당하지 아니하다고 인정할 때에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 한국자산관리공사로 하여금 공매를 대행하게 할 수 있으며 이 경우의 공매는 세무서장이 한 것으로 본다

□ 그런데, ○○○○○부에서 ○○○세무서 등으로부터 압류재산의
공매대행을 의뢰받아 이를 매각하면서 매각공고 이후 매각
결정이 취소(불허)²⁾된 현황을 점검한 결과

○ [표 6]과 같이 체납자 ○○○(○○○군청 △△△△△△△△△)의
압류재산 매각의 경우 체납자에 대한 송달이 이루어지지 않았으
므로 공매를 취소하고 재공고를 하였어야 하는데도

- 2018. 8. 30. 개찰 이후에야 체납자에게 송달이 되지 않은
사실을 확인하고 매각불허 결정을 하였으며

○ 체납자 ○○○(○○○세무서 △△△△△△△△△) 압류재산 매각의
경우 입찰참가 및 입찰금액 결정에 중요한 정보인 매각으로 소멸
되지 않는 최선순위 임차인에 대한 공고를 누락한 채 공매진행
하였다가 매수자가 절차상 하자를 이유로 민원을 제기하자
매각결정을 취소한 것으로 확인되었고

- 이로 인해 행정력이 낭비되고, 체납처분비가 증가하며 불필요한
민원이 발생한 사실이 있음

[표 6] 매각결정 전 사전검토 불철저 현황

위임기관	관리번호	체납자	매각결정(개찰내용)		매각결정 불허/취소	
			개찰일자	낙찰자	일자	사유

“기재 생략”

2) 「압류재산매각업무요강」 제47조(낙찰자의 결정) 및 제51조(매각결정 및 매수대금의 납부기한)에
따라 낙찰자를 결정한 때에는 낙찰자를 매수인으로 정하여 매각결정 기일에 매각결정을
하거나 매각결정을 할 수 없는 경우 매각불허 결정을 하여야 함

【조치할 사항】

- ◇ ○○○○○부장은 압류재산 공매 진행 시 체납자 송달 여부 등 사전검토를 철저히 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바람 (주의)